

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

de l'association **Te Ora Hau**

*Association soumise à la loi du 1er juillet 1901
et au décret du 16 août 1901*

PRÉAMBULE

Le présent règlement intérieur est le règlement intérieur de l'association **Te Ora Hau**, soumise à la loi du 1^{er} juillet 1901 et au décret du 16 août 1901, dont l'objet social est le suivant :

1. Le maintien de la jouissance paisible de l'ensemble des habitants du Territoire de la Polynésie française, tout archipel confondu,
2. Le respect, la valorisation et la défense de l'environnement,
3. Les actions de prévention et de lutte contre les nuisances sonores,
4. Le soutien technique et moral aux victimes d'agressions sonores,
5. L'attache des pouvoirs publics., des autorités judiciaires, policières et religieuses, afin qu'une réglementation cohérente de lutte contre les nuisances sonores soit actualisée par le territoire et les communes de la Polynésie française,
6. Ester en justice dans les affaires qu'elle jugera nécessaire pour lutter contre les nuisances sonores et toutes autres matières prévues au présent article.

Il est destiné à compléter les statuts de l'association et à en fixer les divers points non précisés, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

Le présent règlement intérieur est transmis à l'ensemble des membres de l'association, ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. Il s'applique à tous les membres, et est annexé aux statuts de l'association.

Les dispositions du présent règlement intérieur doivent être interprétées à la lumière des statuts de l'association.

En cas d'ambiguïté ou de contradiction, les statuts s'appliquent par priorité sur le règlement intérieur.

TITRE I - MEMBRES DE L'ASSOCIATION

ARTICLE 1 : ADHÉSION DE NOUVEAUX MEMBRES

L'association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres.

Pour devenir un membre de l'association, chaque postulant devra adresser une demande d'adhésion à l'association, datée et signée, précisant l'engagement de respecter les statuts et le règlement intérieur.

LMT

TS

L'adhésion de chaque nouveau membre est soumise à l'acceptation du Bureau de l'association, et est réservée aux personnes physiques âgées d'au moins 18 ans, aux personnes physiques mineures émancipées, et aux personnes morales.

Une fois l'adhésion approuvée par le Bureau de l'association, le membre approuvé est tenu de s'acquitter de la cotisation prévue. La confirmation d'adhésion sera communiquée par courrier simple ou email, accompagnée d'une copie du présent règlement intérieur.

Le Bureau de l'association se réserve néanmoins le droit de refuser la demande d'adhésion, sans avoir à motiver sa décision.

Toute personne, physique comme morale, doit accepter intégralement et sans réserve les statuts de l'association, ainsi que le présent règlement intérieur.

ARTICLE 2 : COTISATION

a. Adhésion à l'association

L'adhésion de nouveaux membres est soumise au versement d'une cotisation, dont le montant sera fixé chaque année lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'association.

Pour l'exercice en cours, le montant de la cotisation s'élève à : trois mille (3 000) francs CFP.

Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de cotisation en cours d'année, quelle qu'en soit la raison.

Cette cotisation devra ensuite être versée par les membres tous les ans, afin de réitérer leur adhésion à l'association.

Chaque membre sera avisé de la nécessité de renouveler sa cotisation tous les ans. Sans paiement de cette cotisation, une relance sera émise à l'encontre du membre par courrier ou email, accordant un délai de régularisation d'un (1) mois. Le président de l'association peut décider d'accorder un délai supplémentaire à l'adhérent en vue de la régularisation de son adhésion. Si à l'issue du délai accordé le membre n'a toujours pas procédé à la régularisation de sa cotisation, il sera radié de plein droit de l'association.

b. Membres d'honneur

Les membres d'honneur de l'association sont, en raison de leurs qualités, compétences, autorités ou en raison de leurs actions favorables à l'association, dispensés de verser une cotisation.

c. Membres bienfaiteurs

Les membres bienfaiteurs de l'association sont les personnes qui ont versé une participation exceptionnelle élevée à l'association. Cette participation est fixée à cent mille (100 000) francs XPF minimum. Ils sont dispensés de cotisation à vie.

ARTICLE 3 : DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

Les membres peuvent participer à l'ensemble des rendez-vous et des activités proposés par l'association, dans la limite, le cas échéant, du nombre de places disponibles. Ils peuvent prendre part

LMT

TS

aux activités et aux projets de l'association. Ils s'engagent à respecter les locaux et le matériel fourni par l'association le cas échéant.

Les membres s'engagent à ne pas entraîner de préjudice moral ou matériel à l'association et/ou aux autres membres. Ils s'engagent également à ne pas porter atteinte à autrui par des propos ou comportements inappropriés.

Les membres ont le droit et le devoir de participer ou d'être représentés aux Assemblées générales de l'association, avec voix délibérative. Ils sont également éligibles au Bureau de l'association, à condition qu'ils soient à jour de leur cotisation.

ARTICLE 4 : PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

a. Avertissement

Les membres de l'association sont tenus de respecter les statuts et le présent règlement intérieur, ainsi que les consignes de sécurité données par les bénévoles. A défaut, lorsque les circonstances l'exigent, l'association peut délivrer un avertissement à l'encontre d'un membre qui ne respecte pas les règles établies, dont l'attitude porte préjudice à l'association, ou encore qui refuse de payer sa cotisation, sans que cette liste soit limitative.

Cet avertissement est donné par le Bureau de l'association, après avoir entendu les explications du membre contre lequel une procédure d'avertissement est engagée.

Les membres recevant deux avertissements seront soumis à une procédure d'exclusion, pour une durée provisoire ou définitive, telle que décrite ci-après.

b. Exclusion de l'association

Conformément aux statuts, un membre de l'association peut être exclu pour les motifs suivants, cette liste n'étant pas limitative :

- Non-paiement de la cotisation ;
- Refus de restitution de matériel ;
- Détérioration de matériel ;
- Comportement dangereux et irrespectueux ;
- Propos désobligeants envers les autres membres de l'association ;
- Comportement non conforme avec l'éthique et les valeurs de l'association ;
- Non-respect des statuts et du règlement intérieur de l'association.

Cette exclusion sera prononcée par le Bureau ou l'Assemblée générale après témoignage du membre contre lequel une procédure d'exclusion est engagée.

La radiation d'un membre peut intervenir, outre les cas susmentionnés, par décision motivée du Bureau, pour des motifs graves et justifiés. Le membre visé par la mesure de radiation est averti par courrier recommandé avec accusé de réception, 15 jours avant la prise de décision effective, afin de lui permettre de s'expliquer devant l'organe de décision compétent. La mesure de radiation sera prise après audition du membre visé.

LMT

TS

Toute agression, tout manque de respect, tout comportement ou toute communication portant atteinte à l'association pourra donner lieu à une poursuite judiciaire et à radiation immédiate.

S'il le juge opportun, le Bureau de l'association peut décider, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, la suspension temporaire d'un membre plutôt que son exclusion. Cette décision implique, pour le membre concerné, la perte de sa qualité de membre et de son droit de participer à la vie de l'association pendant toute la durée de la suspension. Si le membre suspendu était également investi de fonctions électives, la suspension entraîne automatiquement la cessation de son mandat.

ARTICLE 5 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L'ASSOCIATION

Dans les cas autres que ceux issus de sanctions disciplinaires comme décrits ci-dessus, les membres de l'association perdent également leur qualité de membre en cas de décès, disparition ou de démission.

La démission d'un membre de l'association se fait par simple lettre ou courriel, dont la rédaction est libre, adressé au Président de l'association. Le membre démissionnaire est alors radié de la liste des membres de l'association, et n'est plus redevable des cotisations futures. Aucune restitution de cotisation n'est due au membre démissionnaire. Le membre démissionnaire conserve la possibilité de renouveler son adhésion auprès de l'association à tout moment.

En cas de décès, la qualité de membre de l'association s'éteint avec la personne. Aucun ayant droit ne saurait faire valoir le remboursement de tout ou partie du montant de la cotisation.

TITRE II - ACTIVITÉS ET POSSESSIONS DE L'ASSOCIATION

ARTICLE 6 : DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS

Les activités de l'association se déroulent conformément aux statuts et au présent règlement intérieur de l'association. Le présent règlement s'impose ainsi aux membres de l'association, ainsi qu'à ses bénévoles.

Les activités se déroulent sous la responsabilité des bénévoles, qui peuvent notamment exclure ou interdire l'accès à tout membre ne respectant pas les règles de comportement et de sécurité en vigueur dans l'association.

Il est demandé à chaque membre de l'association de souscrire à une assurance personnelle, en vue des activités de l'association.

Les membres sont tenus de respecter les dispositions de sécurité prévues par l'association en toutes circonstances, et à se conformer aux consignes des bénévoles de l'association. A défaut, la responsabilité de l'association ne saurait être engagée.

ARTICLE 7 : LOCAUX

Les membres de l'association s'engagent à se conformer aux règles et usages des locaux utilisés par l'association, telles que les consignes d'accès et d'utilisation des équipements, et à veiller à la bonne

LMT

TS

occupation des lieux. Ils s'engagent à avoir une tenue appropriée dans les locaux, qui soit adaptée en fonction de l'activité exercée.

Par ailleurs, il est interdit de fumer dans les locaux de l'association, ainsi que d'y introduire des boissons alcoolisées.

ARTICLE 8 : BIENS DE L'ASSOCIATION

Un inventaire des matériels possédés par l'association est dressé et mis à jour au fur et à mesure des acquisitions. Cet inventaire est tenu par le Secrétaire-Général et mis à disposition des membres de l'association qui en font la demande.

Sur décision du président de l'association, un matériel appartenant à l'association peut être remis à un membre de l'association dans le but d'aider aux tâches liées au fonctionnement de l'association. Lorsqu'un matériel particulier est remis à un membre de l'association, cette remise fait l'objet d'un document signé par le membre recevant le matériel. Ce membre s'engage à faire usage du matériel de la façon la plus prudente, en bon père de famille. Il s'engage aussi à restituer le matériel à l'association dès que le président ou le bureau de l'association lui en fera la demande, dans l'état où il l'aura reçu.

Le membre refusant de restituer le matériel appartenant à l'association sera passible de poursuites judiciaires.

TITRE III - FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION

ARTICLE 9 : BUREAU DE L'ASSOCIATION

Lorsque le nombre de membres de l'association devient suffisamment important pour que ces fonctions soient remplies, l'association choisit un Bureau. Ce Bureau de l'association est composé de :

- Un Président
- Un Vice-Président
- Un Secrétaire-Général
- Un Secrétaire-Général-Adjoint
- Un Trésorier
- Un Trésorier-Adjoint
- Des Assesseurs

Toutes les fonctions des membres du Bureau de l'association sont bénévoles et ne peuvent être cumulées.

Le Bureau est en charge de la gestion des affaires courantes de l'association. Il se réunit sur convocation du Président, aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'association et au moins deux fois par an.

Le membre qui, sans excuse, n'aura pas assisté à plus de trois (3) réunions consécutives du Bureau pourra être déclaré démissionnaire par le Président.

A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal est dressé, qui rend compte de l'ensemble des points discutés et décisions prises.

LMT

TS

a. Président

Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de tous les pouvoirs à cette fin, et peut ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense, ordonner toutes les dépenses, proposer le transfert du siège de l'association, convoquer les Assemblées Générales et présenter le rapport moral.

Le Président est seul habilité à ordonner les dépenses de l'association et à décider de l'acquisition ou de la disposition des biens de l'association.

Le Président est élu selon les modalités précisées dans les statuts de l'association. Il est assisté d'un Vice-Président.

La Présidente de l'association est : Linda Maea TEMATUA

b. Vice-Président

Il assiste le Président dans toutes ses tâches.

Le Vice-Président de l'association est : Ariitea BERNADINO

c. Secrétaire-Général

Le Secrétaire-Général agit sur délégation du Président en assurant à ce titre l'administration, l'organisation et le bon fonctionnement de l'association. Il a notamment pour attribution d'organiser la tenue des Assemblées Générales et de dresser les procès-verbaux. Il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.

Il est assisté d'un Secrétaire général adjoint.

Le Secrétaire-Général de l'association est : Terupe SALMON

d. Secrétaire-Général-Adjoint

Il assiste le Secrétaire-Général dans toutes ses tâches.

Le Secrétaire-Général-Adjoint de l'association est : Roland GARRIGOU

e. Trésorier

Le Trésorier tient les comptes de l'association, effectue les dépenses ordonnées par le Président et présente à chaque Assemblée Générale Ordinaire un rapport financier.

Il est en charge de la gestion du patrimoine et de la comptabilité de l'association. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations, et rend compte mensuellement au Bureau ainsi que lors de l'Assemblée générale qui statue sur la gestion. Il effectue tous paiements ordonnés par le Président et perçoit toutes recettes.

Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le Trésorier pourra disposer d'un mandat spécial afin d'effectuer les actes bancaires nécessaires.

Il est assisté d'un Trésorier-Adjoint.

Le Trésorier de l'association est : Denis DOYEN

f. Trésorier-Adjoint

Il assiste le Trésorier dans toutes ses tâches.

LMT

La Trésorière-Adjointe de l'association est : Danielle BOUTEILLER

g. Assesseur

Le membre Assesseur assiste le Bureau dans toutes les tâches que ce dernier voudra lui confier.

Les assesseurs de l'association sont : Bill DE BRATH, Yann RIVAL, Anne-Marie MOREELS, Jean-Baptiste HAUATA, Jean CHOUNG PING, Patrick VONGUE.

Un membre du Bureau peut, sur la base du volontariat, effectuer des tâches administratives ou relatives à l'objet social de l'association. Dans ce cas, il rend compte par courriel au Bureau dans les plus brefs délais de la tâche qu'il a accompli, par email.

Lorsqu'un membre du Bureau se rend à la boîte postale de l'association afin d'y relever le courrier, il rend compte par courriel au Bureau, dans les plus brefs délais, de la date de son passage ainsi que du détail des courriers reçus par l'association.

ARTICLE 10 : FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE

Les membres du bureau habilités à faire fonctionner le compte bancaire de l'association sont :

- La Présidente : Linda Maea TEMATUA
- Le Trésorier : Denis DOYEN

Seuls le Président et le Trésorier sont habilités à effectuer des opérations sur le compte, notamment les retraits, les dépôts, les virements et la signature de chèques.

Toutes les opérations financières nécessitent les signatures conjointes du Président et du Trésorier. Les virements bancaires nécessitent les confirmations conjointes du Président et du Trésorier.

Les transactions dépassant un montant de cent mille (100 000) francs CFP doivent être approuvées par le Bureau de l'association.

En cas d'indisponibilité de l'un des signataires, des dispositions temporaires peuvent être prises avec l'accord du Bureau de l'association.

ARTICLE 11 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Toute décision relative à la modification des statuts de l'association, sa dissolution, fusion ou affiliation avec une association poursuivant un objectif similaire, ne peut être prise que par l'Assemblée générale extraordinaire, réunie sur convocation du Président ou à la demande de cinquante (50) % des membres inscrits.

Les décisions de l'Assemblée générale extraordinaire se font par vote à main levée et s'imposent à tous les membres de l'association.

Les délibérations de l'Assemblée générale extraordinaire sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils seront rédigés par le Secrétaire-Général et signés par le Président.

LMT

ARTICLE 12 : AFFILIATION À UNE FÉDÉRATION

La présente association est affiliée à la fédération suivante : « **Fédération des associations pour la protection de l'environnement-Te Ora Naho** ».

Le présent règlement intérieur est conforme au règlement intérieur de ladite fédération. En cas de conflit entre le règlement intérieur de l'association et le règlement intérieur de la fédération, le règlement de la fédération prévaudra.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 13 : DÉONTOLOGIE ET SAVOIR-VIVRE

Toutes les activités de l'association doivent se pratiquer dans un esprit d'ouverture, de bénévolat, de tolérance et de respect. Tout comportement contraire à l'éthique et aux valeurs de l'association pourra être soumis à poursuite.

Par ailleurs, il ne doit pas être fait état de religion, de politique ou de discrimination, quelle qu'elle soit. Les membres s'engagent à demeurer modérés, consciencieux, calmes et neutres sur le plan politique, philosophique ou religieux, et à ne pas faire état de leurs préférences, croyances et idéaux.

ARTICLE 14 : CONFIDENTIALITÉ

La liste de l'ensemble des membres de l'association est strictement confidentielle. Tout membre de l'association s'engage à ne pas divulguer à autrui les coordonnées et informations personnelles des autres membres de l'association, qu'il a connues par le biais de son adhésion à l'association.

L'association s'engage par ailleurs à respecter la charte de la Commission nationale de l'informatique et des Libertés (CNIL). Le fichier des membres de l'association ne pourra être communiqué à quelque personne étrangère ou entreprise en faisant la demande. Ce fichier, comprenant les informations recueillies auprès des membres nécessaires pour l'adhésion à l'association, peut donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification des données par chaque membre, selon les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

ARTICLE 15 : ADOPTION, MODIFICATION ET PUBLICITÉ DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le présent règlement intérieur est établi conformément aux statuts de l'association.

Sur proposition des membres de l'association ou du Bureau de l'association, il pourra être procédé à sa modification par le Bureau de l'association, au vote à la majorité simple. Une fois modifié, une copie du présent règlement intérieur sera transmise à l'ensemble des membres dans un délai de trente (30) jours après la modification. Le présent règlement intérieur est aisément modifiable, à condition que les modifications n'altèrent ni ne remettent en cause les principes fondateurs ainsi que les règles émises dans les statuts de l'association.

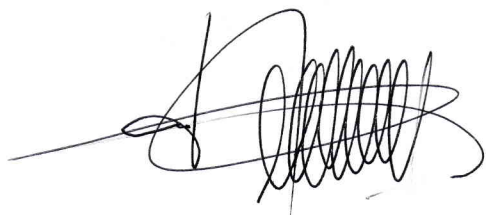
Un exemplaire du présent règlement sera également affiché dans les locaux de l'association.

LMT

TS

Le présent règlement intérieur sera adressé à l'ensemble des membres de l'association, ainsi qu'à tous les nouveaux adhérents. Un exemplaire sera affiché dans les locaux de l'association.

Fait à Punaauia le 15 avril 2024



LA PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION

Linda Maea TEMATUA



LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Terupe SALMON